

OPERACIÓN “LIBERAR AL AGENTE D”

GUION AMPLIADO · QUÉ DICE LA LEY + QUÉ DECIR + CASO + RESPUESTA

Nota jurídica importante: revisé el texto vigente de la Ley Aduanera disponible en la Cámara de Diputados, cuya última reforma indicada es del 19 de noviembre de 2025. Hay tres detalles del guion original que conviene corregir: el artículo 134 está derogado; el artículo 133 establece responsabilidad solidaria de la empresa transportista y del agente/agencia en los términos que señala la ley; y el artículo 132 no hace exclusiva del transportista la obligación de avisar por caso fortuito/fuerza mayor. Por eso, el guion de abajo conserva la dinámica, pero evita afirmar algo que el texto vigente no dice.

1. INICIO — PRESENTACIÓN DE LA MISIÓN

Qué deben explicar: presentar el problema, explicar que el equipo deberá resolver cinco fases y que cada respuesta desbloquea una contraseña.

Qué deben decir:

“Atención, cadetes del Sector Aduanero. Código Rojo: nuestro colega, el Agente D —señala al profesor— está bajo custodia de Asuntos Internos. Un agente rival de la frontera norte sabotó un embarque de 10,000 microprocesadores cuánticos Q-900 para incriminarlo por contrabando y desvío fiscal. Nuestra misión es revisar el expediente con base en la Ley Aduanera y demostrar qué ocurrió realmente. Tendrán que superar cinco fases. En cada una encontrarán una evidencia oculta, responderán una pregunta y obtendrán una contraseña. Si consiguen las cinco, podremos cerrar el caso y liberar al Agente D.”

Importante: no se coloca el QR en esta versión del documento.

FASE 1 — ANDY · DEPÓSITO FISCAL

Arts. 119 y 120

Qué dice la ley: El artículo 119 define el régimen de depósito fiscal como el almacenamiento de mercancías nacionales o extranjeras en almacenes generales de depósito autorizados. El régimen se efectúa una vez determinados los impuestos al comercio exterior y, en su caso, cuotas compensatorias. Las mercancías pueden permanecer en el régimen y retirarse posteriormente conforme a las opciones del artículo 120; para importación definitiva se pagan previamente los impuestos y demás conceptos correspondientes.

Qué debe decir Andy: “Primero tenemos el depósito fiscal. El artículo 119 nos dice que las mercancías pueden almacenarse en un almacén general de depósito autorizado bajo este régimen. Algo importante: los impuestos al comercio exterior ya se determinan, pero el pago que corresponde a la importación definitiva se realiza cuando se retiran para ese destino. El artículo 120 señala, entre otras posibilidades, que las mercancías extranjeras pueden retirarse para importarse definitivamente, cumpliendo con el pago de las contribuciones correspondientes. Por eso, en nuestro caso, llevar las mercancías a depósito fiscal puede ser una operación legal; no significa por sí misma que exista evasión.”

El caso: “Los 10,000 microprocesadores llegaron por Nuevo Laredo. Para mantenerlos bajo control mientras se organizaba la operación, el Agente D los destinó a un almacén general de depósito autorizado. El saboteador afirma que esto fue evasión.”

Pregunta: “¿Qué régimen aduanero permite almacenar legalmente las mercancías en un almacén general de depósito autorizado?”

Respuesta: DEPÓSITO FISCAL.

Contraseña: DEPOSITO.

Interacción: mover la caja central. Detrás aparece la cédula de entrada al depósito fiscal y el glifo alienígena.

FASE 2 — MICH · LOCALES Y MERCANCÍAS DAÑADAS

Arts. 121, 122 y 123

Qué dice la ley: El artículo 121 regula supuestos especiales de depósitos fiscales, como exposición y venta en determinados lugares, locales para exposiciones internacionales y otros casos. El artículo 122 regula la adquisición por terceros de mercancías destinadas al depósito fiscal. El artículo 123 señala que la Secretaría establece qué mercancías no pueden ser objeto del régimen y las medidas de control. **Estos artículos no establecen por sí mismos la regla de “si hay destrucción por caso fortuito, no se pagan impuestos”.**

Qué debe decir Mich: “Ahora tenemos una incidencia dentro del almacén. Los artículos 121, 122 y 123 regulan aspectos especiales del depósito fiscal: los locales autorizados, la posibilidad de adquisición por terceros y las mercancías que no pueden entrar al régimen. Para nuestro caso, lo importante es demostrar que la pérdida fue un hecho accidental y debidamente comprobado, y no una sustracción. Por eso, la evidencia será el dictamen que demuestra qué ocurrió con las piezas.”

El caso: “Una tubería se rompió dentro de la bodega y 500 microprocesadores quedaron inutilizados. La autoridad sospecha que fueron sustraídos, pero el almacén presenta un dictamen que acredita la avería accidental.”

Pregunta para el juego: “¿La evidencia demuestra que las 500 piezas fueron sustraídas ilegalmente?”

Respuesta narrativa: NO: el caso plantea que la pérdida fue accidental y está acreditada.

Contraseña: NO.

Nota para exposición: no digan que los artículos 121-123 literalmente crean una “exención por caso fortuito”; si el profesor pregunta el fundamento exacto del tratamiento fiscal de mercancía destruida, conviene decir que ese punto requiere revisar las disposiciones específicas aplicables al supuesto de destrucción/pérdida, no atribuirlo directamente a esos tres artículos.

Interacción: levantar la lona para descubrir el dictamen y los microprocesadores dañados.

FASE 3 — EMILY · TRÁNSITO INTERNO

Arts. 124, 125, 126 y 127

Qué dice la ley: El artículo 124 define el tránsito como el traslado de mercancías, bajo control fiscal, de una aduana nacional a otra. El artículo 125 identifica cuándo es tránsito interno: por ejemplo, cuando la aduana de entrada envía mercancías extranjeras a la aduana que realizará el despacho para su importación. El artículo 127 establece requisitos para promover el tránsito interno, incluyendo pedimento y, según el supuesto, determinación provisional de contribuciones y uso de empresas transportistas registradas.

Qué debe decir Emily: “La tercera fase es tránsito interno. El artículo 124 nos da la idea general: es el traslado de mercancías bajo control fiscal de una aduana nacional a otra. El artículo 125 explica cuándo ese tránsito es interno. En nuestro caso, estamos moviendo mercancía de Nuevo Laredo hacia Ciudad Hidalgo bajo control aduanero. Por eso debemos identificar la modalidad como tránsito interno. Además, el artículo 127 establece formalidades para promover este régimen.”

El caso: “Con las 9,500 piezas restantes, se ordena el traslado terrestre de Nuevo Laredo a Ciudad Hidalgo, bajo control fiscal y con los mecanismos de seguridad correspondientes.”

Pregunta: “¿Qué modalidad de tránsito se inició?”

Respuesta: TRÁNSITO INTERNO.

Contraseña: INTERNO.

Interacción: mover la barrera o el cono principal para descubrir la guía de tránsito nacional.

FASE 4 — LIZ · TRÁNSITO INTERNACIONAL Y PLAZOS

Arts. 130, 131 y 132

Qué dice la ley: El artículo 130 define cuándo el tránsito es internacional. El artículo 131 establece requisitos, como formular el pedimento correspondiente, determinar provisionalmente contribuciones y realizar el tránsito por aduanas autorizadas y rutas fiscales. El artículo 132 establece que el tránsito internacional debe efectuarse dentro de los plazos máximos fijados por el SAT. Si las mercancías no llegan a la aduana de salida dentro del plazo, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considera definitiva. Si existe caso fortuito o fuerza mayor, deben cumplirse las reglas de aviso correspondientes.

Qué debe decir Liz: “Aquí aparece el plazo. El artículo 132 dice que el tránsito internacional debe realizarse dentro de los plazos máximos establecidos por el SAT. Si las mercancías no llegan a la aduana de salida en el plazo señalado, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considera definitiva. La ley también contempla el caso fortuito o fuerza mayor, pero exige que se dé aviso a la autoridad conforme a las reglas. En nuestro caso, el problema es que pasaron 10 días, no llegó la unidad a la salida y no se acreditó una justificación válida.”

El caso: “La autoridad fijó un plazo de 3 días. El saboteador desvió el camión y transcurrieron 10 días sin que llegara a la aduana de salida. Tampoco se presentó aviso justificando caso fortuito o fuerza mayor.”

Pregunta: “¿Qué consecuencia establece la Ley Aduanera cuando el tránsito internacional no arriba a la aduana de salida dentro del plazo?”

Respuesta técnica: la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se considera definitiva.

Contraseña del juego: IMPORTACION.

Nota: para que la exposición sea jurídicamente precisa, no digan que el artículo 132 literalmente “presume automáticamente una importación definitiva”; expliquen la consecuencia fiscal que sí establece el artículo.

Interacción: deslizar la pila de neumáticos para descubrir el aviso de vencimiento.

FASE 5 — ILSE · RESPONSABILIDADES Y AVISO

Arts. 132 y 133; 134 derogado

Qué dice la ley: El artículo 132 establece que, ante caso fortuito o fuerza mayor que impida llegar a tiempo en tránsito internacional, deben presentar aviso por escrito a la autoridad aduanera el agente aduanal, la agencia aduanal, el transportista o la persona física/moral que efectúe el tránsito, según corresponda. El artículo 133 establece responsabilidad fiscal de quien efectúa el tránsito y responsabilidad solidaria, entre otros, del agente/agencia y de la empresa transportista registrada cuando realiza el traslado. El artículo 134 está derogado desde 2013.

Qué debe decir Ilse: “Llegamos a la prueba definitiva. El artículo 132 no limita el aviso exclusivamente al transportista: contempla al agente aduanal, la agencia aduanal, el transportista o la persona que efectúe el tránsito, según corresponda. En nuestro caso, la evidencia muestra que el transportista estaba directamente involucrado en el traslado y que el conductor omitió el aviso. El artículo 133 también establece responsabilidades durante el tránsito, incluyendo la responsabilidad solidaria de la empresa transportista registrada cuando realiza el traslado. Por eso, la evidencia apunta a la actuación del transportista en este caso.”

El caso: “La telemetría demuestra que el tractocamión sufrió una avería deliberada. El conductor no avisó oportunamente y el intento era hacer que la responsabilidad pareciera del Agente D.”

Pregunta: “¿Quién debía intervenir en el aviso del caso fortuito o fuerza mayor conforme al artículo 132?”

Respuesta para el juego: TRANSPORTISTA, porque en el caso es el operador involucrado en el traslado.

Precisión legal: no digan “la responsabilidad recae exclusivamente en la empresa transportista”, porque el artículo 133 contempla también responsabilidad del agente/agencia en determinados supuestos, y el 132 menciona a varios sujetos para el aviso.

Contraseña: TRANSPORTISTA.

Interacción: mover la bitácora de viaje para descubrir la credencial del chofer y el contrato de flete.

6. DESENLACE — VERSIÓN CORREGIDA

Pantalla: CASO CERRADO: AGENTE D LIBERADO.

Ilse:

“¡Caso cerrado! La evidencia nos permitió reconstruir la operación y distinguir las responsabilidades que corresponden en cada etapa del tránsito. El sabotaje quedó al descubierto y el Agente D queda libre de esta acusación.”

Después viene el remate:

“Y ahora sí... atención todos los presentes: miren fijamente a esta luz. No hubo chips cuánticos, no hubo saboteadores intergalácticos ni prisiones secretas. Acaban de presenciar una **exposición increíble de los artículos 119 al 134 de la Ley Aduanera**... y el Agente D nos va a poner 10 a todas en esta presentación.”

¡Flash del Neutralizador! Las cinco se ponen los lentes oscuros y cierran con aplausos.

Por qué uso “119 al 134”: pueden conservar esa frase porque describe el bloque de artículos que trabajaron; sin embargo, no deben atribuir contenido al artículo 134, porque actualmente está derogado. El contenido sustantivo de la fase 5 se apoya principalmente en los artículos 132 y 133.

7. RESUMEN PARA MEMORIZAR — UNA FRASE POR AGENTE

Andy: “El depósito fiscal permite almacenar mercancías en un almacén autorizado bajo ese régimen y retirarlas posteriormente conforme a las opciones legales.”

Mich: “Nuestra evidencia demuestra que las 500 piezas se dañaron por una avería accidental y no fueron sustraídas.”

Emily: “El traslado de una aduana nacional a otra bajo control fiscal corresponde al tránsito, y en nuestro caso es tránsito interno.”

Liz: “En tránsito internacional hay un plazo máximo; si no se llega a la salida, la determinación provisional de contribuciones y cuotas compensatorias se vuelve definitiva, salvo las reglas aplicables a caso fortuito o fuerza mayor.”

Ilse: “El artículo 132 contempla el aviso ante caso fortuito o fuerza mayor y el artículo 133 regula responsabilidades durante el tránsito; en nuestro caso la evidencia apunta al transportista.”

Fuentes consultadas: Ley Aduanera, Cámara de Diputados, texto vigente con última reforma DOF 19-11-2025; artículos 119-123, 124-129 y 130-134. ■cite markers omitted in PDF; ver fuentes en el chat.